

调解笔录

时 间:2024 年 1 月 29 日

地 点:宝安区人民来访接待大厅党群服务室

事 由: 人身损害纠纷

案 号: 深宝访民调字〔2024〕041 号

调解员: 郑泽桐、彭凡娟、林燕纯、罗新霞

特邀第三方社会资源: 罗微 (宝安区人民法院陪审员, 负责审核调解协议内容合法性)

特邀第三方社会资源: 胡婉超 (负责调解档案的制作、整理、归档)

当事人:

甲方: 温秋月, 女, 民族: 汉, 1985 年 08 月出生, 住址: 广东省深圳市南山区白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8, 身份证号码: 440923198508237546, 联系电话: 18511287827。

委托代理人: 温秋霞, 民族: 汉, 1987 年 07 月出生, 住址: 广东省深圳市福田区深南大道 6009 绿景广场 B 栋 37 层, 身份证号码: 440923198707217548, 联系电话: 18682234264。

乙方: 鸿荣源壹方商用置业有限公司, 统一社会信用代码: 91440300595673473B。住所: 深圳市宝安区新安街道新湖路 99 号壹方城 (新湖路与兴华一路交汇处) 4 楼-5 楼, 法定代表人: 赖俊霖

委托代理人: 陈光勤, 女, 民族: 汉, 1985 年 07 月出生, 住址: 四川省泸县喻寺镇古桥村七组 29 号, 身份证号码: 510521198507111267, 联系电话: 13590216982。

现双方向深圳市宝安区信访诉求人民调解委员会申请调解。宝安区

信访诉求人民调解委员会已将人民调解规定告知双方当事人。

调解员（以下简称为“调”）：本调解委员会根据双方当事人申请就甲方与乙方人身损害纠纷一案，经本人民调解委员会审查，符合人民调解受理范围，现双方诉求明确，具有面对面友好协商的基础，现决定召集你们双方进行调解，希望你们双方本着平等尊重、互谅互信的态度进行友好协商。

调：我们是宝安区信访诉求人民调解委员会人民调解员郑泽桐、彭凡娟、林燕纯、罗新霞（出示工作证），对当事人情况进行查对（查看身份证或有效身份证明）。

调：根据自愿调解原则，你们双方是否愿意本调解委员会调解你们的纠纷？

甲：同意。乙：同意。

调：当事人对调解员和记录员是否申请回避？

甲、乙：不需要。

调：甲，请您陈述调解请求和事实与理由。

甲：2023年10月9日下午15时45分左右，本人在壹方城一层去完女厕后，向着负一层的扶梯口走去，在女厕出口处50米处，因地面湿滑导致本人摔伤，经现场群众和商场工作人员处置后送往南方医科大学深圳医院就诊。经诊断：本人左腿多出骨折，现本人依照《民法典》有关侵权责任、《消费者权益保护法》等法律法规之规定就人身损害赔偿问题希望与对方协商解决纠纷。本人主张医疗费、交通费、误工费等费用共计137281元。

调：请问乙方，你方对甲方所说的是否同意？

乙：对方陈述的摔伤基本属实，对于对方主张的医疗费、交通费我方无意见，但对方因举证不力导致误工费赔偿标准无法确定且无法证明其收入实际产生减少，我方难以满足对方的要求，需要进一步协商。鉴于我方是否应当承担相关法律责任在调解中无法确定，我方愿意本着人

道主义补偿的精神，给予对方的慰问关怀及作一定补偿，并基于善意给付原则，在和解的基础上与对方进一步协商补偿方案。

调：甲方你有没有需要补充的诉求？

甲：接受对方的协商意见。

乙：无。

调：经双方友好协商，达成如下一致意见：

一、甲、乙双方经友好协商，自愿达成和解。乙方一次性向甲方支付补偿金共计人民币叁万叁仟元整（¥33000.00），上述费用已包括但不限于乙方应承担的在签订本协议之前已产生的医疗费、后续治疗费、交通费、误工费等一切涉及到甲方因本纠纷直接或间接造成的全部费用。

二、双方约定乙方于 2024 年 2 月 2 日前通过银行转账的方式将上述款项支付到甲方如下银行账号：

开户名： 温秋月

开户行：交通银行北京慧忠里支行

账号：6222600910065567065

三、乙方基于人道主义慰问之角度，自愿在签订协议时为甲方提供一份价值人民币贰仟元整（¥2000.00）的天虹超市购物卡实物礼品。

四、甲方自收到上述款项及礼品后，甲、乙双方的所有争议即告终结。甲方承诺对本协议保密，若因保密问题对乙方造成负面影响则应承担相应的责任，甲方同时承诺不得再以任何形式向任何政府部门就此纠纷针对乙方提出任何信访、仲裁、诉讼诉求及经济诉求。

五、双方对本协议中的约定条款均无歧义，甲方同意将有关医嘱、医疗费、病假条、交通费等相关单据原件全部交给乙方，并保证所提供证明材料均真实、合法、有效，否则承担相关法律责任。

六、本协议系双方自愿签署，未受到胁迫和欺诈。调解员已将相关的法律、法规告知双方当事人，双方当事人在知悉的情况下签订了本协议，本协议经双方当事人签名或盖章即发生效力。

本协议一式叁份，双方当事人、深圳市宝安区信访诉求人民调解委员会各执壹份，具有同等法律效力。

调：根据《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》：当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除调解协议。本调解委员会主持达成的人民调解协议具有民事合同性质，各方当事人可自愿申请深圳市宝安区人民法院/宝安区公证处对该人民调解协议进行司法确认/赋强公证，固化协议的法律效力与执行力。若一方不积极履行协议内容，可凭民事裁定书/执行公证书提请人民法院强制执行。请各方当事人核对以上笔录内容无误后签字确认，并按照各方意愿选择是否填写司法确认/赋强公证申请书。

本次调解结果：☒调解成功 ☐有待继续调解 ☐调解不成

当事人（签名）_____

人民调解员（签名）_____

_____年____月____日